

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3024/2533

นาง อำนวย ชัย สุวรรณ
นาย วิชัย ชัย ปริญา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222, มาตรา 674, มาตรา 675

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

ในการฟ้องให้จำเลยได้รับผิดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในฐานะที่จำเลยเป็นเจ้าของ
สำนักโรงแรมที่โจทก์พักและนำรถยนต์ที่โจทก์เช่าซื้อมาจอดไว้ที่ลานจอดรถบริเวณ
โรงแรมโดยสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ท้ายฟ้องไม่มีลายมือของผู้ให้เช่าซื้อก็ไม่ทำให้ฟ้อง
เสียไป สัญญาเช่าซื้อทำขึ้นโดยชอบหรือไม่เป็นเรื่องที่โจทก์จะต้องนำไปสืบในชั้น
พิจารณา บริษัท ส. ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการโรงแรมโดยมีจำเลยเป็นเจ้าของสำนัก
โรงแรม จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของสำนักโรงแรมต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา
674, 675 จำเลยจะอ้างไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวเพราะเป็นตัวแทนของบริษัท ส. ไม่
ได้ ค่าเสียหายที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบในการที่รถยนต์ของโจทก์สูญหายคือราคารถยนต์
ซึ่งต้องถือเอาราคาที่อาจซื้อขายกันได้ตามปกติในเวลาที่สูญหาย โจทก์เช่าซื้อรถยนต์
ผู้ให้เช่าซื้อบวกดอกเบี้ยไว้ในราคาด้วยทำให้ราคารถยนต์สูงกว่าราคาปกติที่ซื้อขาย
กัน การเสียดอกเบี้ยนั้นถือว่าเป็นภาระส่วนตัวเป็นพิเศษของผู้ให้เช่าซื้อจำเลยจึงไม่ต้อง
รับผิดชอบใช้เงินส่วนที่เป็นดอกเบี้ย.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2527 โจทก์ได้นำรถยนต์กระบะยี่ห้อดัทสัน หมายเลขทะเบียน 21-1903 อุดรธานี ซึ่งเป็นรถยนต์ที่เช่าซื้อมาจากบริษัทสยามกลการ จำกัด สาขาอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี เข้าพักที่โรงแรมสีดาของจำเลยโดยได้นำรถคันดังกล่าวจอดในบริเวณโรงแรมพร้อมกับได้ฝากพนักงานซึ่งเป็นทายาทของโรงแรมไว้ ต่อมาปรากฏว่ารถคันดังกล่าวหายไป เป็นเหตุให้โจทก์ต้องชำระหนี้ราคารถยนต์แก่บริษัทผู้ให้เช่าซื้อเป็นเงิน 175,100 บาท จำเลยซึ่งเป็นเจ้าสำนักโรงแรมสีดาต้องรับผิดชอบใช้ให้โจทก์ โจทก์ขอคิดค่าเสียหายเพียง 150,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชดเชยค่าเสียหายจำนวน 150,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์เข้าไปเช่าห้องพักโรงแรมสีดาโดยไม่ได้ฝากรถยนต์แก่พนักงานของโรงแรม ขณะรถยนต์ถูกคนร้ายลักไปรถยนต์อยู่ในความครอบครองของโจทก์ โรงแรมสีดาไม่ได้อยู่ในฐานะผู้รับฝากรถยนต์ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะไม่ได้ระบุว่าพนักงานโรงแรมเป็นใคร โรงแรมสีดาเป็นของบริษัทสีดาชัย จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จำเลยเป็นเจ้าสำนักควบคุมจัดการโรงแรมอยู่ในฐานะเป็นผู้แทนของบริษัทดังกล่าว จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์สัญญาเช่าซื้อท้ายฟ้องทำขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโจทก์ไม่ได้เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อบริษัทสยามกลการ จำกัดจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ค่าเสียหายของโจทก์ไม่เกิน 30,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 150,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ในการฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในฐานะที่จำเลยเป็นเจ้าของสำนักโรงแรมที่โจทก์ไปพักอาศัยและได้นำรถยนต์ที่โจทก์เช่าชื่อมาจอดไว้ที่ลานจอดรถในบริเวณโรงแรมและปรากฏว่ารถยนต์ได้หายไปนั้น ไม่มีกฎหมายใดบังคับให้ต้องแนบสัญญาเช่าชื่อมาพร้อมกับฟ้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 วรรคท้าย บังคับแต่เพียงว่า สัญญาเช่าชื่อถ้าไม่ทำเป็นหนังสือถือว่าเป็นโมฆะเท่านั้น การที่โจทก์แนบสัญญาเช่าชื่อมาทำฟ้องโดยในสัญญาไม่มีลายมือชื่อของผู้ให้เช่าชื่อนั้น ไม่ทำให้ฟ้องเสียไป และยังถือไม่ได้ว่าสัญญาเช่าชื่อทำขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและตกเป็นโมฆะ สัญญาเช่าชื่อทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือตกเป็นโมฆะหรือไม่นั้น โจทก์จะต้องนำสืบในชั้นพิจารณาเพียงแต่ดูสัญญาเช่าชื่อทำฟ้องเท่านั้น แล้วลงความเห็นว่ายกฟ้องหรือไม่ได้... ข้อเท็จจริงจึงเป็นอันยุติฟังได้ว่าโจทก์ได้ทำสัญญาเช่าชื่อรถยนต์คันพิพาทจากบริษัทสยามกลการ จำกัด สาขาอุดรธานีตามเอกสารหมายเลข ป.จ.1... ปัญหาต่อไปที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวนั้นข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำสืบรับกันและจำเลยไม่ได้ฎีกาโต้แย้งฟังเป็นยุติว่าโรงแรมสิดาเป็นของบริษัทสิดาชัยจำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย บริษัทสิดาชัย จำกัด ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการโรงแรมสิดา โดยให้จำเลยเป็นเจ้าของสำนักควบคุมจัดการโรงแรม ศาลฎีกาเห็นว่า กรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 674 บัญญัติว่า เจ้าของสำนักโรงแรม...จะต้องรับผิดชอบเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายอย่างไร ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งคนเดินทางหรือแขกอาศัย หากได้พามา และมาตรา 675บัญญัติว่า เจ้าของสำนักต้องรับผิดชอบในการที่ทรัพย์สินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยสูญหาย หรือบุบสลายไปอย่างไร ๆ แม้ถึงว่าความสูญหายหรือบุบสลายนั้นจะเกิดขึ้นเพราะผู้คนไปมาเข้าออก ณ โรงแรม... ก็คงต้องรับผิดชอบ ฯลฯ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ได้มาพักอาศัยที่โรงแรมสิดาและได้นำ

รถยนต์คันพิพาทจอดไว้ที่ลานจอดรถในบริเวณโรงแรมแล้วต่อมารถยนต์คันดังกล่าวได้หายไปจำเลยซึ่งเป็นเจ้าสำนักโรงแรมจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ตามบทกฎหมายดังกล่าวจำเลยจะอ้างว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวเพราะจำเลยเป็นตัวแทนบริษัทสิดาชัย จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมไม่ได้... ที่จำเลยฎีกาในประการต่อมาว่า ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 150,000 บาท นั้นมากเกินไป โจทก์เสียหายไม่เกิน 30,000 บาทศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อจำเลยจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในการที่รถยนต์ของโจทก์ได้สูญหายไปนั้น ค่าเสียหายดังกล่าวก็คือราคารถยนต์ราคาของรถยนต์นั้นต้องถือเอาราคาที่อาจซื้อขายกันได้ตามปกติในเวลาที่รถยนต์สูญหาย แต่รถยนต์คันพิพาทโจทก์ซื้อมาโดยการเข้าซื้อผู้ให้เข้าซื้อบวกดอกเบียเข้าไปในราคาด้วย ทำให้ราคารถยนต์สูงกว่าราคาปกติซื้อขายกัน การเสียดอกเบียดังกล่าวถือว่าเป็นภาระส่วนตัวเป็นพิเศษของโจทก์ผู้เข้าซื้อ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินส่วนที่เป็นดอกเบีย คดีนี้โจทก์จำเลยมิได้นำสืบให้เห็นว่า รถยนต์คันพิพาทถ้าซื้อด้วยเงินสดจะมีราคาเท่าไร มีดอกเบียรวมอยู่เท่าใด แต่ก็ได้ความว่า รถยนต์พิพาทโจทก์เข้าซื้อมาในราคา 245,300 บาท โจทก์ใช้รถยนต์มา 8 เดือนเศษ หากจะคิดหักดอกเบียที่จะพึงมีออกและคิดค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ที่ใช้รถยนต์มา 8 เดือนเศษแล้ว โจทก์ขอคิดเพียง 150,000 บาท นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ราคารถยนต์ดังกล่าวที่โจทก์ขอมาเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 150,000 บาท นั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ